



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

N. R.G. 67147/2015

VERBALE DI CAUSA

Oggi **7 giugno 2021** innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo , sono comparsi:

Per parte ricorrente/attrice l'avvocato Carlo Cellitti, in sostituzione dell'avvocato Andrea BAUDINO,

Per parte resistente/convenuta l'avv. Francesca Pretolani, in sostituzione dell'avvocato Massimo BEVERE,

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte ricorrente/attrice, a quelle indicate nell'atto introduttivo del giudizio e chiede rimessione della causa sul ruolo per integrazione CTU in quanto gli interessi anatocistici non sono congrui e corrispondenti a quelli indicati dal CTP, e per parte resistente/convenuta in quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla richiesta di integrazione CTU.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di consiglio, all'esito emana il provvedimento che segue

Il Giudice

dott.ssa Paola Ragozzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **67147/2015** promossa da:

Parte_1 C.F.: *C.F._1* ,

Parte_2 , C.F.: *C.F._2* ,

entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baudino, pec:

Email_1 , elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

RICORRENTE/ ATTRICE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1* , con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo BEVERE, pec: *Email_2* giusta procura generale alle liti rilasciata del 22/10/2007 a rogito del Notaio in Roma *Persona_1* rep. 151288, racc. 33024, depositata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Oslavia, 40.

Oggetto: Contratto di mutuo.

Conclusioni della ricorrente/attrice: In via principale: -accogliere il ricorso, accertare e dichiarare che il TAEG risulta pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato ex legge 108/96 all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 37.382 raccolta n. 13.441 del 27 gennaio 2005 per effetto della applicazione della clausola che prevede la estinzione anticipata del mutuo con pagamento integrale della somma mutuata alla scadenza della seconda rata e per effetto altresì della clausola che prevede la decadenza del beneficio del termine con risoluzione anticipata del contratto alla scadenza della settima rata; - di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione del TAEG ex art 1815 comma secondo c.c. (e quindi non applicabile) e per l'effetto accertare e dichiarare che i mutuatari sono tenuti al pagamento della sola quota capitale relativa a ciascuna rata con decorrenza dalla prima rata fino alla scadenza del piano di ammortamento originale che andrà rideterminato imputando tutti i versamenti al capitale senza computare nessun interesse a debito dei mutuatari; - per l'ulteriore effetto condannare la Controparte_1 [...] a pagare agli odierni ricorrenti una somma corrispondente agli interessi nel frattempo da questi illegittimamente ed indebitamente corrisposti nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al giorno dell'effettivo pagamento; - accertare e dichiarare che gli interessi illegittimamente ed indebitamente corrisposti alla banca sulla base del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 fino alla rata numero 124 del 30 giugno 2015 ammontano alla somma di euro **45.397,43**, come già quantificata nel ricorso ex articolo 702 bis cpc sulla base dei conteggi della perizia del consulente tecnico di fiducia dei ricorrenti depositati unitamente al ricorso ex articolo 702 bis cpc, costituenti parte integrante ed essenziale del ricorso e del presente atto da intendersi quivi

*integralmente richiamati e trascritti, salvo determinare, utilizzando il criterio di calcolo sopra specificato, le ulteriori somme maturate a causa della illegittima ed indebita percezione da parte della banca degli interessi computati nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento successiva alla numero 124 del 30 giugno 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sempre dal dì del dovuto al soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: -accertare e dichiarare che il TAEG espresso in contratto non corrisponde a quello effettivo calcolato e per l'effetto, accertata la inosservanza dell'art. 117 comma IV del D.lgs 385/1993 (TUB) ricalcolare il saldo del piano di ammortamento dalla prima rata sino a scadenza applicando i tassi legali sostitutivi determinati ex art. 117 comma VII del D.lgs 385/1993 (TUB); - per l'ulteriore effetto condannare la Controparte_1 a pagare agli odierni ricorrenti una somma corrispondente agli interessi nel frattempo da questi illegittimamente ed indebitamente corrisposti in eccedenza nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al giorno dell'effettivo pagamento; - accertare e dichiarare che gli interessi illegittimamente ed indebitamente corrisposti in eccedenza alla banca sulla base del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 fino alla rata numero 124 del 30 giugno 2015 ammontano alla somma di euro **21.872,28** come quantificata nel paragrafo 6, 6.1, 6.2 e 6.3 del ricorso x articolo 702 bis cpc sulla base dei conteggi della perizia del consulente tecnico di fiducia dei ricorrenti depositati unitamente al ricorso, costituenti parte integrante ed essenziale del ricorso e del presente atto da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, salvo determinare, utilizzando il criterio di calcolo sopra specificato, le ulteriori somme maturate a causa della illegittima ed indebita percezione da parte della banca degli interessi in eccedenza computati nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento successiva alla numero 124 del 30 giugno 2015, oltre interessi legali*

e rivalutazione monetaria sempre dal di del dovuto al soddisfo; Con vittoria delle spese, competenze e onorari di causa.

Conclusioni della resistente convenuta: *In via preliminare*, (a) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto, mutare il rito ex art. 702 ter c.p.c. da sommario ad ordinario, con ogni conseguenza di legge; (b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di somme presunte indebite ex artt. 2946 -2948 c.c.; - **in via principale e nel merito**, in ogni caso previo mutamento del rito da sommario a ordinario a cognizione piena, rigettare tutte le domande spiegate da parte ricorrente in via principale e subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che nulle, generiche, indeterminate, nonché prescritte così come dedotto in atti; - **in via subordinata**: 1. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuti usurari: a) gli interessi di mora, dichiarare la nullità della sola clausola ad essi relativa e per la sola parte eccedente il tasso di soglia, con esclusione della ripetizione degli interessi corrisposti e della conversione del mutuo in contratto gratuito; b) la penale di estinzione anticipata, dichiarare la nullità della sola clausola ad essa relativa e per la sola parte eccedente il tasso di soglia, con esclusione della ripetizione di tutti gli interessi corrisposti e della conversione del mutuo in contratto gratuito; 2. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto erroneo il TAEG indicato in contratto disporre la sostituzione di quello effettivamente applicato, con quello contrattuale e, per l'effetto, limitare le somme da porre in restituzione, alle sole somme corrisposte che risultassero eccedenti il TAEG contrattuale.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso e art. 702 bis c.p.c.. i signori *Parte_1* e *Parte_2* evocavano in giudizio la *Controparte_1* prospettando profili di illegittimità riguardo al contratto di mutuo ipotecario stipulato *inter partes* per atto pubblico a rogito notaio *Persona_2* di Latina, rep. 37382, racc. 13441, del 27/01/2005, per l'importo di euro 155.000,00 a tasso variabile, in ordine al TAEG violativo del Tasso soglia usura di cui alla legge 108/1996, chiedendo in via principale, in applicazione al rapporto dell'art. 1815 c.c. la restituzione degli interessi già corrisposti determinati nella misura di € 45.397,43; in subordine chiedevano la sostituzione degli interessi contrattuali con quelli sostitutivi di cui all'art. 117, VII co., TUB e la restituzione degli importi versati in eccedenza, quantificati in €. 21.872,28, producendo a sostegno della domanda perizia tecnica di parte.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* contestando la domanda di parte ricorrente ed evidenziando che medio tempore il mutuo era stato estinto anticipatamente in data 10/02/2016.

All'udienza di prima comparizione veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

Disposto il rito ordinario, le parti chiedevano i termini per memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.

Nel memoria 183, primo termine, parte ricorrente/attrice precisava la domanda come in epigrafe.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile.

All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine per note sino a 10 (dieci) giorni prima.

La domanda degli attori è infondata e deve essere rigettata per quanto in appresso.

Dagli atti emerge che i ricorrenti/attori stipulavano con *Controparte_1* in data 27/01/2005 un contratto di mutuo ipotecario, comprensivo degli allegati A, B e C, a rogito notaio *Persona_2* di Latina, rep. 37382, racc. 13441, (cfr. doc. 1 fasc. di parte) per l'importo di euro 155.000,00 a tasso variabile, da rimborsare in n. 226 rate mensili posticipate. Dalla predetta

documentazione si evince la regolamentazione negoziale di dettaglio di tutte le spese connesse all'erogazione del finanziamento così come stabilito dalla legge. Tale contratto prevede, per la parte che qui interessa: il **Tasso di interesse**, determinato nella somma dei seguenti addendi: una quota fissa pari a 1,35 punti per anno, costituita dalla commissione di intermediazione spettante alla banca; una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area EURO - EURIBOR a 1 MESE, rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominato in Euro. Il valore del parametro EURIBOR a 1 mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data di stipula del contratto è pari al 2,174% nominale annuo; **l'estinzione anticipata e decadenza dal beneficio del termine**, per cui in caso di rimborsi parziali o di anticipata estinzione del mutuo e di decadenza dal beneficio del termine, nel contratto di mutuo risulta convenuto l'addebito di una commissione pari al 1%; il **Tasso di mora**, convenuto trimestralmente in misura pari al TEGM riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria "MUTUI", praticato dalle banche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall' *Organizzazione_1* e dalla *Org_2* rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura, alla data della stipula pari al 5,789% annuo. In contratto viene evidenziato un indicatore sintetico di costo **TAEG** pari al 3,65%.

Il Tasso soglia di riferimento per il contratto in questione è 3,86% per Tasso corrispettivo e $(3,85\% + \frac{1}{2}) = 577,5\%$ per il Tasso di mora (cfr. doc. 3 fasc. di parte attrice).

Dalla CTU espletata che si palesa sul punto corretta e condivisibile emerge che il calcolo del T.A.E.G. del mutuo oggetto della controversia, rispettando le istruzioni della *Org_2*, inserendo tra gli oneri a carico dei mutuatari, le spese per perizia pari ad Euro 600,00, le spese di compenso di istruttoria, pari ad Euro 193,75, entrambe espressamente stabilite dal Documento di sintesi facente parte dell'allegato B del Contratto di Mutuo rogato dal notaio *Persona_2* di Latina, le spese per assicurazione pari ad Euro 2,79 per ogni rata di mutuo, come previsto dall'articolo 7 del contratto di mutuo, incluse nel calcolo del T.A.E.G. le spese regolarmente documentate, corrisponde a quello

indicato nel contratto di mutuo nella misura del 3,65% (cfr. appendice A della relazione peritale d'ufficio).

Ne consegue che nel caso in esame entrambi i Tassi, corrispettivo e di mora, del contratto di mutuo di cui si discute sono al di sotto del Tasso soglia *ex lege* 108/1996 di riferimento.

Dalla CTU espletata emerge altresì che sulla base dei documenti prodotti in causa il calcolo dell'estinzione anticipata alla data del 10 febbraio 2016, inserendo anche gli interessi giornalieri di Euro 2,53 dal 05 febbraio 2018 al 10 febbraio 2016, il T.A.E.G. di riferimento, calcolato secondo le istruzioni di *Org_2*, è pari al 3,40% e quindi inferiore a quello indicato nel contratto pari al 3,65% (*appendice B della relazione peritale d'ufficio*).

Peraltro la stessa perizia di parte rileva un Tasso nominale annuo in ordine al rapporto nella misura del 3,524% e dunque inferiore al Tasso soglia *ex lege* 108/1996, mentre le anomalie rilevate, che non possono ritenersi condivisibili, si fondano su prospetti di calcolo ipotetici di estinzione anticipata alla seconda rata e decadenza del beneficio del termine alla scadenza della settima rata (cfr. parte 5 e parte 6 della perizia di parte – doc. 2 fasc. di parte attrice).

In conclusione, la domanda sia principale sia in via subordinata della parte ricorrente/attrice è infondata in fatto ed in diritto e deve essere respinta.

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Respinge la domanda tutta di parte ricorrente/attrice.

Condanna altresì la parte ricorrente/attrice, in solido, a rimborsare alla parte resistente/convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Pone a carico della parte ricorrente/attrice in via definitiva le spese di CTU.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata a verbale d'udienza chiuso alle ore 16,45.

Roma, 7 giugno 2021

Il Giudice

dott.ssa Paola Ragozzo